

▶▶ 상임감사위원 통 보

제 목 [6] 과태료의 회사 비용처리 부적정

관 련 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■ ▲실은 관련 규정에 따라 자금의 지출관리, 회계장부 작성 및 직원의 복무관리 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「상법」에 따르면 이사가 과실로 법령에 위반한 행위를 할 경우에는 회사에 대하여 손해를 배상할 책임이 있다.

또한 ■■■ 「대표이사 복무규정」에 따르면 대표이사는 회사 규정을 준수하여 성실히 업무를 처리하여야 하며, 「취업규칙」에 따르면 직원이 이력사항에 변경이 있을 때에는 신속히 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 중 ■■■의 예산의 집행내역을 점검한 결과 대표이사 주소변경 등기해태 과태료 및 대표이사 차량의 주정차위반 과태료를 회사 비용으로 처리(잡손실)하였음을 확인하였다.

이는 대표이사가 「취업규칙」에 따라 주소 변경이 있을 때 신속히 회사에 신고하고

변경 등기를 진행했어야 하나 이를 지연시켜 발생한 과태료이고 차량 운전 중의 주정차 위반 역시 회사의 업무 목적과 직접적인 관련이 없는 개인적 과실에 해당되며 그로인해 발생한 과태료를 회사 자금으로 처리한 경우 이는 회사 자산을 부당하게 사용한 것이며 회사의 손해로 이어진다고 볼 수 있다.

또한 과태료는 기업의 경영활동을 위한 의사결정이나 업무수행에서 발생한 정상적 비용이 아니라 개인 과실 또는 법규 위반에 따른 행정 제재이다. 따라서 그 실질은 회사 업무와 무관한 개인비용이며 이를 잡손실로 처리하는 것은 회계 처리를 거래의 실질과 경제적 사실에 맞게 해야한다는 기업회계기준의 일반원칙인 실질우선의 원칙을 위배한 것이다.

따라서 개인적 사유로 발생한 과태료는 회사비용으로 처리하지 않고 발생원인 행위자가 변상하도록 내부 규정을 정비할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 의견 ■■■는 감사결과를 수용하면서 부적절한 과태료 회사 비용 처리 사례가 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, ■■■ 대표이사는 부임 이전에 주소를 이전하여 개인의 과실이 아니라는 의견을 제시하였다. 그러나 대표이사 임기는 20##. #. ##.부터이고 의정부지방법원 남양주지원 결정문에 따르면 위반사항 발생일이 20##. #. ##.이므로 주소이전을 임기 전에 하였으므로 개인의 신고의무가 없다는 대표이사의 주장은 설득력이 없다.

조치할 사항 ■■■ 사장은 임직원의 개인적 과실로 발생한 과태료의 부적절한 회사 비용 처리 사례가 재발하지 않도록 관련 규정(「회계규정」 등)을 개정하시기 바랍니다.(통보)